رقم القضية في المحكمة الإدارية ٢٧١٩ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٩٠٤٩ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١٢/٢٩هـ

المَوضُوعَاتُ

خدمة مدنية - حقوق وظيفية - فروقات راتب - بدل انتداب - بدل سكن - تذاكر سفر - ابتعاث للتدريب.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بصرف فروقات الراتب وبدل الانتداب وبدل السكن وتذاكر السفر خلال فترة ابتعاثه للتدريب - الثابت قيام المدعى عليها بابتعاث المدعي للتدريب، وصرف نصف راتبه خلال الابتعاث - تضمن النظام بأن يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى، ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية، وذلك بالإضافة إلى راتبه الشهري - استحقاق المدعي لفروقات الراتب خلال فترة الابتعاث، وبدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى من فترة الابتعاث - تضمن النظام بأن يؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً - استحقاق المدعي تذاكر السفر ذهاباً وإياباً - عدم استحقاق المدعي لبدل السكن؛ لكونه من البدلات التي تصرف للموظف مقابل العمل الذي يؤديه - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بصرف فروقات الراتب وبدل الانتداب وتذاكر السفر للمدعي، ورفض ما عدا ذلك.

مُستَندُ الحُكمِ

- المواد (١، ٢٤٢، ٢٤٥) من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ.

الوَقائِع

تتلخص وقائع الدعوى بالقدر الكافي لنظرها وإصدار الحكم فيها بأن المدعي تقدم بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٠هـ، حاصلها وحاصل المرافعة أنه تم ابتعاثه للتدريب لمدة عام من قبل المدعى عليها ولم يصرف له راتبه كاملاً مع البدلات خلال مدة الابتعاث للتدريب كما هو منصوص عليه في لائحة الابتعاث للتدريب، بل تم صرف نصف راتب أساسي مخصوماً منه التقاعد، حيث إنه تظلم أمام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/١٨هـ، ويطالب بصرف مستحقاته المالية التي لم تصرف له بعد قرار ابتعاثه للتدريب وهي كالتالي: ١-تذاكر سفر له ولأفراد أسرته بمبلغ (١٠,٧١٩) ريالاً، بناءً على المادة (٢٩/٣٤) فقرة (ب) من لائحة التدريب. ٢-بدل الانتداب لمدة (٣٠) يوماً الأولى، حيث إنها تصرف للمبتعث للتدريب بناءً على المادة (١٥/٣٤) من لائحة التدريب ولم تصرف له بمبلغ (٤٠,٩٥٠) ريالاً، حيث إن مرتبته تعادل المرتبة الثانية عشرة ومقدار الانتداب النقدي اليومي يعادل (١٣٦٥) ريالاً لبلدان الفئة (أ) حيث إن دولة كوريا الجنوبية من دول الفئة (أ). ٣-فروقات

الرواتب خلال مدة التدريب، حيث إنه خلال مدة التدريب كان يصرف له نصف راتب أساسي مخصوماً منه التقاعد بمبلغ (٦,٥١٤) ريالاً شهرياً بينما يفترض أن يتم صرف راتبه الشهري مع البدلات كاملاً خلال مدة التدريب بمبلغ (٣٠,٨١٧) ريالاً شهرياً بناءً على المادة (١٥/٣٤) من لائحة التدريب ليصبح إجمالي فروقات الرواتب التي لم تصرف له خلال مدة التدريب (٢٩١,٦٣٦) ريالاً. ٤- بدل سكن بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (١٧٨) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١هـ والذي ينص على صرف بدل سكن سنوي للطبيب السعودي بمبلغ (٥٠,٠٠٠) ريال، وحيث يفترض أن يتم صرف راتبه الشهري مع البدلات كاملاً خلال مدة التدريب بناءً على المادة (١٥/٣٤) من لائحة التدريب، وحيث إن هذا البدل يصرف بمسير إفرادي وليس مع البدلات المشمولة مع الراتب الشهري ليصبح إجمالي المستحقات المالية التي لم يتم صرفها خلال مدة التدريب مبلغ وقدره (٢٨٧,٣٩٣) ريالاً، وعليه يطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بصرف مستحقاته المالية التي لم يتم صرفها خلال مدة ابتعاثه للتدريب بمبلغ (٢٨٧,٣٩٣) ثلاثمئة وثلاثة وتسعين ألفاً ومئتين وسبعة وثمانين ريالاً، وقد أجابت ممثلة المدعى عليها بمذكرة حاصلها: أنه حسب إفادة الجهة التابعة للمدعي بأن المدعي يستحق نصف راتبه أثناء فترة الابتعاث، بناءً على المادة الخامسة عشرة من لائحة ابتعاث الموظفين على أن :"يصرف للموظف المبتعث نصف مرتبه من الجهة التي يعمل بها ويعامل من حيث المخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل وزارة التعليم العالي"، وختمت مذكرتها بطلب رفض

الدعوى لعدم قيامها على مستند شرعي ونظامي، وعقب المدعي بمذكرة تضمنت: بأن قرار الابتعاث الخاص به هو قرار ابتعاث للتدريب وليس قرار ابتعاث للدراسة، وقد نصت لائحة التدريب والابتعاث في نظام الخدمة المدنية بشكل صريح وواضح أن المبتعث للتدريب يصرف له راتبه الشهري بالإضافة إلى انتداب لمدة (٣٠) يوماً الأولى بناءً على المادة (٣٤/١٥) من لائحة التدريب والتي تنص على أن: "يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أياً كان المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى، ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في نفس البلد بالإضافة إلى راتبه الشهري"، وعقبت ممثلة المدعى عليها بمذكرة تضمنت: فيما يخص طلب المدعي في دعواه بصرف فروقات الرواتب خلال فترة الابتعاث، تفيد بأنه تم التعامل مع المدعي بناءً على المادة الخامسة من لائحة ابتعاث الموظفين السابقة، والتي تقابلها حالياً المادة مئتان وستة وخمسون من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ والتي نصت على أن: "يصرف للموظف المبتعث للدراسة نصف راتبه من الجهة الحكومية التي يعمل بها، ويعامل من حيث المخصصات والمزايا المالية معاملة الطالب المبتعث من قبل وزارة التعليم ويتم صرفها من وزارة التعليم مالم يكن لدى الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف اعتماداً خاصاً بذلك"، وعقب المدعي بمذكرة تضمنت: أن قرار الابتعاث الخاص به موضح فيه أنه قرار ابتعاث للتدريب وليس للدراسة،

وبناءً على ذلك كان يجب أن تصرف له المدعى عليها مخصصات المبتعث للتدريب وليس المبتعث للدراسة وذلك بالاستناد على لائحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادرة في ١٤٤٠/٦/٩هـ حيث يجد أن اللائحة أوردت المواد التالية فيما يخص الابتعاث للتدريب المادة (٢٤٢) نصت على أن: "يصرف للموظف المبتعث للتدريب أياً كان المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية بالإضافة إلى راتبه الشهري". والمادة (٢٤٥) نصت على أن: "تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً أياً كانت مدة التدريب وكذلك لزوجته وأولاده عند سفرهم للإقامة معه في حال كانت مدة التدريب تزيد عن شهر"، وهذه المواد تؤيد مطالبه محل الدعوى، وعقب المدعي بمذكرة إلحاقية لم تخرج في مضمونها عما سبق ذكره، وعقبت ممثلة المدعى عليها بمذكرة تضمنت: فيما يخص طلب المدعي الإضافي بدعواه بعدم صرف تذاكر سفر له ولعائلته ذهاباً وإياباً، فإنه لم يتم صرف التذاكر، حيث تمت المكاتبة للجهة المختصة بالتجمع بموجب الكتاب رقم (٠٠٤٧٥٣-٤٤-٧٠٨) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٢٨هـ، بطلب الإفادة حيال مدى استحقاق المدعي لتذاكر السفر ولم يصلهم الرد حتى تاريخه. وعقبت ممثلة المدعى عليها بمذكرة إلحاقية تضمنت: فيما يخص طلب المدعي في دعواه بصرف بدل الانتداب (٣٠) يوماً، فإنه لم يتم صرف بدل الانتداب، أما فيما يخص طلب المدعي في دعواه بصرف بدل السكن، فإنه لم يتم صرف بدل السكن.

وفي جلسة هذا اليوم قرر كل من طرفي الدعوى اكتفاءه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وإصدار هذا الحكم.

الأسباب

وبما أن حقيقة طلب المدعي هو إلزام المدعى عليها بصرف تذاكر السفر وبدل الانتداب للثلاثين يوماً الأولى وفروقات الرواتب خلال مدة التدريب وبدل السكن لفترة ابتعاثه للتدريب للفترة من تاريخ ١٤٤٢/٧/١٨هـ وحتى تاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧هـ؛ لذا فإن هذه الدعوى تعد من دعاوى الحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتي تختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم ولائياً بنظرها بموجب المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي تنص على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: أ-الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية..."، كما أنها تعد من اختصاص المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي تنص على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع...". وعن قبول الدعوى، وبما أن حق المدعي نشأ بتاريخ ١٤٤٢/٧/١٨هـ ثم تظلم أمام المدعى عليها، وتقدم بهذه الدعوى أمام المحكمة بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٠هـ؛ فإن الدعوى تكون مقبولةً

شكلاً لتقديمها خلال المدة المقررة نظاماً وفقاً للمادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والتي نصت على أنه: "١-يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى وزارة الخدمة المدنية أو الجهة العسكرية التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه". وعن موضوع الدعوى، وبالنسبة لطلب المدعي إلزام المدعى عليها بصرف تذاكر السفر وبدل الانتداب للثلاثين يوماً الأولى وفروقات الرواتب خلال مدة التدريب، وحيث إن المدعي أحد منسوبي المدعى عليها، وقد ابتُعث للتدريب للفترة من تاريخ ١٤٤٢/٧/١٨هـ وحتى تاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧هـ، ولم تصرف له المدعى عليها أثناء فترة ابتعاثه سوى نصف مرتبه، والنص النظامي المنظم لمسألة المدعي هو ما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ والتي نصت على إلغاء عدد من اللوائح التي كانت سارية قبل صدور هذه اللائحة، منها أحكام ابتعاث الموظفين الصادرة بالأمر السامي رقم (٣/١٧٧٥٢/د) وتاريخ ١٣٩١/٧/٢٠هـ؛ فإن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية قد حلت محلها واختصت وحدها بتنظيم ما قررته من مسائل، ومنها مسألة المدعي، فقد نصت المادة (٢٤٢) من اللائحة على

أن: "يصرف للموظف المبتعث للتدريب في الخارج أياً كان المؤهل الذي يحمله ما يعادل بدل الانتداب عن الثلاثين يوماً الأولى، ويصرف له في المدة الزائدة المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية في البلد نفسه وذلك بالإضافة إلى راتبه الشهري"، والمادة (٢٤٥) على أن: "تؤمن للموظف المبتعث للتدريب في الخارج تذكرة إركاب بالطائرة ذهاباً وإياباً أياً كانت مدة التدريب، وكذلك لزوجته وأولاده عند سفرهم للإقامة معه في حال كانت مدة التدريب تزيد على شهر"، فيتبين أن المدعى عليها قد امتنعت عن صرف حقوق المدعي التي تقررت له بموجب النص النظامي الثابت باللائحة، والحقوق هي: ١-فروقات الرواتب خلال مدة التدريب، فبما أن الثابت أن المدعى عليها لم تصرف للمدعي إلا نصف راتبه بالمخالفة لما نصت عليه المادة (٢٤٢) آنفة الذكر؛ فإن الواجب على المدعى عليها بأن تصرف للمدعي راتبه كاملاً أثناء فترة ابتعاثه للتدريب، وما دامت قد صرفت له نصف الراتب، فإن المتعين عليها الآن استكمال ما نقص وصرف ما تبقى من الراتب الكامل. ٢-بدل الانتداب للثلاثين يوماً الأولى. ٣-تذاكر السفر. وهذان الحقان -الثاني والثالث-، وبما أن الثابت أن المدعى عليها لم تصرفهما للمدعي بالمخالفة لما قررته المادتان (٢٤٢، ٢٤٥) من اللائحة، فإنه لا وجه لامتناع المدعى عليها عن صرفهما وفقاً لما تقرر بيانه، فتحكم الدائرة معه بإلزام المدعى عليها بصرفهما. أما ما يتعلق بطلب المدعي صرف بدل السكن فترة ابتعاثه للتدريب؛ فإن اللائحة قد نصت في مادتها (٢٤٢) على صرف الراتب الشهري أثناء فترة الابتعاث، وقد عرفت

اللائحة الراتب في مادتها الأولى فذكرت أنه الراتب الأساسي، وهذا يعني أن الواجب على الجهة أن تصرف للمبتعث راتبه الأساسي دون ما كان يصرف له من بدلات أو مزايا مالية مستحقة بموجب نصوص أخرى، وذلك أن هذه البدلات والمزايا تصرف مقابل عمل يعمله الموظف أثناء ممارسته الفعلية للعمل، فإذا ما توقف الموظف عن ممارسة عمله الذي يستحق لأجله البدل، فيتوقف تبعاً لذلك صرف البدل، وفي حالة المدعي وبناءً على ما تقرر من أن تعريف الراتب الذي يجب صرفه للموظف المبتعث للتدريب بأنه الراتب الأساسي، وبما أن المدعي كان يصرف له المكافأة الشهرية التي تصرف للطالب المبتعث للدراسة في المرحلة الجامعية، وهي شاملة لجميع ما يحتاجه المبتعث من مصاريف ومن ضمنها السكن؛ فإنه يتبين عدم استحقاق المدعي لما يطالب به، وتنتهي الدائرة إلى رفض هذا الطلب.

لذلك حكمت الدائرة: بإلزام مديرية الشؤون الصحية بمنطقة الرياض بأن تصرف لـ(...) فروقات الرواتب أثناء ابتعاثه للتدريب من تاريخ ١٤٤٢/٧/١٨هـ وحتى تاريخ ١٤٤٣/٧/٢٧هـ، وقيمة تذاكر السفر ذهاباً وإياباً، وبدل الانتداب لمدة (٣٠) يوماً، ورفض ما عدا ذلك.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

مَحكَمَة الاستِئنَاف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.